



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 100º D.P. JDIM HERCULANO

Boletim No.: 1158/2016

INICIADO: 30/03/2016 09:20hs e EMITIDO: 30/03/2016 15:57hs

2ª Via

JLLPURCBDJEEGHJa

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA RUI BOTO DE SOUZA, 163 - JARDIM ANGELA - CEP: 04949-020
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 100 D.P. - JDIM HERCULANO

Ocorrência: 30/03/2016 às 07:39 horas

Comunicação: 30/03/2016 às 09:19 horas

Elaboração: 30/03/2016 às 09:20 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARCONI DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 39955585-SP
emitido em 29/04/2014 - Exibiu o RG original: Não
Mãe: RENATA CLAUDIA DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/11/1994
21 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
CPF: 45571816864 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
Compleição: BAIXO MAGR - Endereço Residencial: RUA FRANCISCO BARBIERI, 98
SÃO NORBERTO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- LEANDRO SILVESTRE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 36870206-SP
emitido em 14/01/2009 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOAO ANTONIO DA SILVA - Mãe: MARLENE SILVESTRE DA SILVA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 25/06/1993 22 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Outros - Endereço Residencial: RUA RUI BOTO DE SOUZA, 90 - ARACATI
S.PAULO - SP - Telefones: (11)5896-3478 (Residencial)
- PEDRO RAFAEL DOS SANTOS BERTUCCI - Presente ao plantão - RG: 41897288-SP
emitido em 11/02/1999 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: ROBERTO BERTUCCI

100º D.P. JDIM HERCULANO

Endereço da delegacia : R JOSE CARLOS SANTOS MARQUES, 301 - JD HERCULANO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5831-2380



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 100ª D.P. JDIM HERCULANO

Boletim No.: 1158/2016

INICIADO:30/03/2016 09:20hs e EMITIDO:30/03/2016 15:57hs

Folha :2

2ª Via

JLLPURCBDJEEGHJa

Mãe: MARIA HELIA DOS SANTOS BERTUCCI - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/06/1984
31 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Outros - Endereço Residencial: 2ª CIA DO 37 BPM/M, - S.PAULO - SP

Conductor:

- RICARDO COSTA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 35196481-SP emitido em 03/02/2005 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: MAURICIO VIANA DOS SANTOS - Mãe: MARY ROSA COSTA DOS SANTOS
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 05/01/1985 31 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 31963287835 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
- Endereço Residencial: 2ª CIA DO 37 BPM/M, - S.PAULO - SP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
- Observações: R\$ 10,00 (DEZ REAIS) - Pessoa relacionada: MARCONI DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 47 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 22 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA SÓLIDA AMARELADA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 15 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS ESVERDEADAS

Histórico:

Presentes os policiais militares, acima qualificados informando que em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram dois indivíduos desconhecidos, em atitude suspeita em local de conhecimento da polícia quanto a existência de tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença dos policiais militares, e ao perceber que iriam ser abordados ambos tentaram evadir-se, porém, de pronto, foram abordados pelos policiais militares. Procedida abordagem pessoal, um dos indivíduos foi identificado em sua cédula de identidade como

100ª D.P. JDIM HERCULANO

Endereço da delegacia : R JOSE CARLOS SANTOS MARQUES, 301 - JD HERCULANO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5831-2380



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Folha : 3

Dependência: 100º D.P. JDIM HERCULANO

Boletim No.: 1158/2016

INICIADO:30/03/2016 09:20hs e EMITIDO:30/03/2016 15:57hs

JLLPURCDBDJEEGHJa

2ª Via

LEANDRO SILVESTRE DA SILVA e o outro indivíduo, que não portava nenhum documento de identificação se identificou como MARCONI DA SILVA. Salienta-se que os entorpecentes relacionados estavam na posse de MARCONI DA SILVA que, tinha consigo dois sacos plásticos transparentes e que dentro dos referidos sacos plásticos foi encontrada a quantidade de entorpecentes relacionados, embalados em pequenas porções destinada a venda no varejo. Indagado, MARCONI DA SILVA **confessou que estava realizando a venda de entorpecentes.** Indagado, LEANDRO SILVESTRE DA SILVA informou que é usuário de entorpecentes e que estava no referido local para comprar drogas. Salienta-se que LEANDRO SILVESTRE DA SILVA não tinha consigo nenhum tipo de entorpecente no momento da abordagem. Posteriormente, os dois indivíduos abordados foram conduzidos para esta distrital para que fossem tomadas as medidas de polícia judiciária

Dada voz de prisão, a autoridade após constatação das substância junto ao IC, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito em desfavor do indiciado MARCONI DA SILVA por infringência ao Art. 33 da Lei 11.343/06 sendo que, o indiciado encontra-se a disposição da justiça.

NM.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

PAULO EDUARDO BALTHAZAR TONGA
ESCR POL

LEONARDO NELO DE ARAÚJO MENDES
DELEGADO DE POLÍCIA

100º D.P. JDIM HERCULANO

Endereço da delegacia : R JOSE CARLOS SANTOS MARQUES, 301 - JD HERCULANO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5831-2380



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0023770-13.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCONI DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Galizia Noriega**

Vistos.

MARCONI DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo **processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06**, porque no dia 30 de março de 2016, por volta das 07hs30min, na Rua Rui Boto de Souza, nº 163, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para o fornecimento a terceiros, **22 pedras de cocaína em forma de “crack” com peso de 2,5 gramas, 47 porções de cocaína com peso de 24,3 gramas e 15 invólucros contendo 17,3 gramas de Cannabis sativa L**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão (fls. 15/18). Laudo de constatação (fls. 19/21).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 56/57). Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 65/68).

O réu foi notificado (fls. 64).

Apresentada resposta à acusação (fls. 86/92).

Recebida a denúncia (fls. 103), o réu foi citado (fls. 109).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28; pena no mínimo; aplicação do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reductor; substituição por restritiva; regime menos gravos e apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico toxicológico – positivo para cocaína e *tetra-hidrocanabinol* - e pelos depoimentos prestados na fase extrajudicial e pelas provas produzidas em juízo.

O réu foi reconhecido em juízo e os policiais narraram de maneira harmônica e detalhada a abordagem.

Ricardo, policial militar, disse que reconhecia o réu e não o conhecia antes. Participou da prisão dele. Estava em patrulhamento pela rua que era conhecida por ser um **ponto de entorpecentes**. O réu foi abordado com uma sacola contendo drogas, não lembra quais, mas havia mais de um tipo. Não se recorda se ele tinha dinheiro. O réu disse que fazia a venda lá no local mesmo. Nunca tinha visto o réu no local. Sempre tem gente nova. Não se recorda se o réu estava sozinho ou com a namorada dele. Fez três ou quatro abordagens no mesmo local. Não lembra se havia algum usuário com o réu. **O local é ponto de tráfico**. Reconhece como sua a assinatura de fls. 06 do inquérito físico.

O policial militar, Pedro, recordou-se da ocorrência. Em patrulhamento pela rua Rui Boto de Souza, conhecido ponto de tráfico, o senhor Marconi e outro indivíduo foram surpreendidos. Foi feita a abordagem no momento da compra de drogas. Com o réu foram encontradas as drogas: cocaína, maconha e algumas pedras de crack. Ficou um tempo afastado, em razão de um acidente e não se lembra de detalhes. Não veio com o policial Ricardo na outra audiência por estar afastado na época. Era perto de uma viela, desceram a viela para acessar a rua Rui Boto de Souza. O réu era de outra região, ou Grajaú ou Parelheiros e veio em substituição a outra pessoa que tinha sido presa. Foi o próprio réu quem disse isso. Inicialmente ele disse que estava na casa de um tio, mas não soube dizer o nome. Perguntaram para populares e eles diziam que não conheciam, só tinham visto ele uns dias antes. O usuário confirmou que estava comprando do réu. Não conhecia o réu anteriormente. Trabalha há muitos anos naquela área e conhecem as figurinhas carimbadas, mas nunca tinha visto o réu. O



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

usuário foi conduzido ao DP, mas por decisão do Delegado ele não foi arrolado como testemunha na data do fato. Reconhece o réu (chegou atrasado para a audiência, no final do depoimento).

Interrogado, o réu negou a acusação. Estava indo na biqueira comprar uma droga. Sua namorada mora na rua que tem biqueira. É viciado e não consegue ficar com a droga. Já se internou, tem problemas. Os policiais entraram na rua e o traficante correu. Os policiais abordaram Leandro e depois o interrogando. Correu porque se assustou. Eles foram atrás e resolveu parar. Eles só pegaram 10 reais em seu bolso, porque ia comprar a droga. Uns dias antes já tinham pegado o interrogando no local. É uma rua de tráfico. Os traficantes ficam lá na casa. As drogas não eram suas. Estavam escondidas em um buraco, numa casa. Depois que eles enquadraram eles foram procurar e acharam. Um fez “pezinho” para o outro e ele subiu, bateu a mão e puxou e falaram que estava preso no tráfico. No primeiro dia que tinham enquadrado eles falaram que iam leva-lo. Estava morando lá. Sua mãe mora em Parelheiros. Era a casa de sua mulher. É viciado em crack, maconha e cocaína, desde os 11 anos. Tem 22 anos. Trabalha de ajudante de pedreiro, carpina. Não sabe quanto ganha por mês. Ganha 50, 100, é variado, depende do dia. Mora com sua mãe, na região de Parelheiros. Sua mãe trabalha de limpeza, faxineira. Tem 7 irmãos. Sua irmã trabalha no supermercado. Estudou até a quinta série. Não estava vendendo para Leandro.

A negativa do réu se encontra isolada nos autos.

Leandro, o usuário que foi abordado juntamente com o réu, na fase extrajudicial confirmou que foi abordado no momento em que comprava a droga, afirmando que já tinha entregado a quantia de R\$ 10,00 ao réu, valor esse que foi efetivamente apreendido (fls. 10). É certo que não foi localizado para ser ouvido em juízo, porém, os policiais confirmaram a abordagem no exato momento em que era efetuada a venda da droga.

O local era ponto de tráfico e, ao contrário do alegado pelos réu, os policiais afirmaram que ele não era pessoa conhecida na área e que teria o réu confirmado que estava substituindo um indivíduo que foi preso algum tempo antes.

Nada há nos autos a apontar suspeição dos policiais, os quais confirmaram que a droga foi apreendida em poder do réu e que ele foi visto no ato de traficância.

A quantidade e variedade da droga são típicas da traficância, não se falando em desclassificação para uso próprio.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prova para a procedência da ação penal.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base no mínimo legal, por ser o réu primário. Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No terceiro estágio não há causas de aumento. Considerando a primariedade e a menoridade do réu, mister a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3, resultando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Anoto, por oportuno, que os pedidos da defesa de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, acolhendo a manifestação do Ministério Público no tocante à excepcionalidade das medidas, para que não se caracterize impunidade.

Os valores apreendidos, à evidência, são provenientes do tráfico, pois a quantia foi entregue pelo usuário ao réu pouco antes da prisão.

A condenação é medida que se impõe.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do art. 28, pois a simples alegação do réu de que era usuário, desprovida de qualquer elemento de prova, não tem o condão de afastar a acusação de tráfico que, repita-se, restou devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** o réu **MARCONI DA SILVA** à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

O réu foi agraciado com a liberdade provisória, com medidas cautelares de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia autorização do juízo. Faculto, portanto, apelo em liberdade.

Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, oficiando-se oportunamente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Oficie-se para a destruição da droga, reservando-se amostra para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**